

제434회 국회 과학기술정보방송통신위원회회의록
(임시회·폐회중) (과학기술원자력우주항공법안심사소위원회)

제 3 호

국 회 사 무 처

일 시 2026년4월30일(목)

장 소 과학기술정보방송통신위원회회의실

의사일정

1. 국가연구개발혁신법 일부개정법률안(김현 의원 대표발의)(의안번호 2216942)
2. 국가연구개발혁신법 일부개정법률안(김현 의원 대표발의)(의안번호 2216987)
3. 과학기술 국제협력 촉진에 관한 법률안(이정현 의원 대표발의)(의안번호 2213873)
4. 과학기술 국제협력 촉진에 관한 법률안(최형두 의원 대표발의)(의안번호 2217439)
5. 원자력 진흥법 일부개정법률안(이연주 의원 대표발의)(의안번호 2217286)
6. 원자력 진흥법 일부개정법률안(김소희 의원 대표발의)(의안번호 2218156)
7. 과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률 일부개정법률안(조인철 의원 대표발의)(의안번호 2217005)
8. 과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률 일부개정법률안(황정아 의원 대표발의)(의안번호 2218383)
9. 광주과학기술원법 일부개정법률안(조인철 의원 대표발의)(의안번호 2217010)
10. 광주과학기술원법 일부개정법률안(황정아 의원 대표발의)(의안번호 2218391)
11. 대구경북과학기술원법 일부개정법률안(조인철 의원 대표발의)(의안번호 2217011)
12. 대구경북과학기술원법 일부개정법률안(황정아 의원 대표발의)(의안번호 2218387)
13. 울산과학기술원법 일부개정법률안(조인철 의원 대표발의)(의안번호 2217012)
14. 울산과학기술원법 일부개정법률안(황정아 의원 대표발의)(의안번호 2218389)
15. 한국과학기술원법 일부개정법률안(조인철 의원 대표발의)(의안번호 2217006)
16. 한국과학기술원법 일부개정법률안(황정아 의원 대표발의)(의안번호 2218384)
17. 방사선 및 방사성동위원소 이용진흥법 일부개정법률안(이주희 의원 대표발의)(의안번호 2216308)(추가)
18. 방사선 및 방사성동위원소 이용진흥법 일부개정법률안(윤준병 의원 대표발의)(의안번호 2218304)(추가)

상정된 안건

1. 국가연구개발혁신법 일부개정법률안(김현 의원 대표발의)(의안번호 2216942) 3
2. 국가연구개발혁신법 일부개정법률안(김현 의원 대표발의)(의안번호 2216987) 3
3. 과학기술 국제협력 촉진에 관한 법률안(이정현 의원 대표발의)(의안번호 2213873) 3
4. 과학기술 국제협력 촉진에 관한 법률안(최형두 의원 대표발의)(의안번호 2217439) 3
5. 원자력 진흥법 일부개정법률안(이연주 의원 대표발의)(의안번호 2217286) 3

6. 원자력 진흥법 일부개정법률안(김소희 의원 대표발의)(의안번호 2218156)	3
7. 과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률 일부개정법률안(조인철 의원 대표발의)(의안번호 2217005)	3
8. 과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률 일부개정법률안(황정아 의원 대표발의)(의안번호 2218383)	3
9. 광주과학기술원법 일부개정법률안(조인철 의원 대표발의)(의안번호 2217010)	3
10. 광주과학기술원법 일부개정법률안(황정아 의원 대표발의)(의안번호 2218391)	3
11. 대구경북과학기술원법 일부개정법률안(조인철 의원 대표발의)(의안번호 2217011)	3
12. 대구경북과학기술원법 일부개정법률안(황정아 의원 대표발의)(의안번호 2218387)	3
13. 울산과학기술원법 일부개정법률안(조인철 의원 대표발의)(의안번호 2217012)	3
14. 울산과학기술원법 일부개정법률안(황정아 의원 대표발의)(의안번호 2218389)	3
15. 한국과학기술원법 일부개정법률안(조인철 의원 대표발의)(의안번호 2217006)	3
16. 한국과학기술원법 일부개정법률안(황정아 의원 대표발의)(의안번호 2218384)	3
o 의사일정 변경의 건	9
17. 방사선 및 방사성동위원소 이용진흥법 일부개정법률안(이주희 의원 대표발의)(의안번호 2216308)	9
18. 방사선 및 방사성동위원소 이용진흥법 일부개정법률안(윤준병 의원 대표발의)(의안번호 2218304)	9
1. 국가연구개발혁신법 일부개정법률안(김현 의원 대표발의)(의안번호 2216942)	9
2. 국가연구개발혁신법 일부개정법률안(김현 의원 대표발의)(의안번호 2216987)	9
3. 과학기술 국제협력 촉진에 관한 법률안(이정현 의원 대표발의)(의안번호 2213873)	9
4. 과학기술 국제협력 촉진에 관한 법률안(최형두 의원 대표발의)(의안번호 2217439)	9
5. 원자력 진흥법 일부개정법률안(이언주 의원 대표발의)(의안번호 2217286)	9
6. 원자력 진흥법 일부개정법률안(김소희 의원 대표발의)(의안번호 2218156)	9
7. 과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률 일부개정법률안(조인철 의원 대표발의)(의안번호 2217005)	9
8. 과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률 일부개정법률안(황정아 의원 대표발의)(의안번호 2218383)	9
9. 광주과학기술원법 일부개정법률안(조인철 의원 대표발의)(의안번호 2217010)	9
10. 광주과학기술원법 일부개정법률안(황정아 의원 대표발의)(의안번호 2218391)	9
11. 대구경북과학기술원법 일부개정법률안(조인철 의원 대표발의)(의안번호 2217011)	9
12. 대구경북과학기술원법 일부개정법률안(황정아 의원 대표발의)(의안번호 2218387)	9
13. 울산과학기술원법 일부개정법률안(조인철 의원 대표발의)(의안번호 2217012)	9
14. 울산과학기술원법 일부개정법률안(황정아 의원 대표발의)(의안번호 2218389)	9
15. 한국과학기술원법 일부개정법률안(조인철 의원 대표발의)(의안번호 2217006)	9
16. 한국과학기술원법 일부개정법률안(황정아 의원 대표발의)(의안번호 2218384)	9
17. 방사선 및 방사성동위원소 이용진흥법 일부개정법률안(이주희 의원 대표발의)(의안번호 2216308)	9

18. 방사선 및 방사성동위원소 이용진흥법 일부개정법률안(윤준병 의원 대표발의)(의안번호 2218304)	9
--	---

(10시04분 개의)

○소위원장 최형두 의석을 정돈하여 주시기 바랍니다.

성원이 되었으므로 제434회 국회(임시회·폐회중) 제3차 과학기술원자력우주항공법안심사소위원회를 개최하겠습니다.

오늘 회의에서는 소위에 회부된 16건의 법률안을 심사하도록 하겠습니다.

오늘 법안심사를 위해서 과기정통부1차관과 혁신본부장 그리고 관계 공직자들께서 참석하셨습니다. 배석한 관계 공직자께서는 답변하는 경우 먼저 위원장의 허가를 얻고 직책과 성명을 밝혀 주시기 바랍니다.

회의 진행은 소위 자료를 중심으로 먼저 전문위원과 정부 측 의견을 들은 후 법안별로 의결하도록 하겠습니다.

위원님들께서는 발언 시에 저한테 발언권을 얻으신 다음에 발언해 주시기 바랍니다.

1. 국가연구개발혁신법 일부개정법률안(김현 의원 대표발의)(의안번호 2216942)
2. 국가연구개발혁신법 일부개정법률안(김현 의원 대표발의)(의안번호 2216987)
3. 과학기술 국제협력 촉진에 관한 법률안(이정현 의원 대표발의)(의안번호 2213873)
4. 과학기술 국제협력 촉진에 관한 법률안(최형두 의원 대표발의)(의안번호 2217439)
5. 원자력 진흥법 일부개정법률안(이언주 의원 대표발의)(의안번호 2217286)
6. 원자력 진흥법 일부개정법률안(김소희 의원 대표발의)(의안번호 2218156)
7. 과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률 일부개정법률안(조인철 의원 대표발의)(의안번호 2217005)
8. 과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률 일부개정법률안(황정아 의원 대표발의)(의안번호 2218383)
9. 광주과학기술원법 일부개정법률안(조인철 의원 대표발의)(의안번호 2217010)
10. 광주과학기술원법 일부개정법률안(황정아 의원 대표발의)(의안번호 2218391)
11. 대구경북과학기술원법 일부개정법률안(조인철 의원 대표발의)(의안번호 2217011)
12. 대구경북과학기술원법 일부개정법률안(황정아 의원 대표발의)(의안번호 2218387)
13. 울산과학기술원법 일부개정법률안(조인철 의원 대표발의)(의안번호 2217012)
14. 울산과학기술원법 일부개정법률안(황정아 의원 대표발의)(의안번호 2218389)
15. 한국과학기술원법 일부개정법률안(조인철 의원 대표발의)(의안번호 2217006)
16. 한국과학기술원법 일부개정법률안(황정아 의원 대표발의)(의안번호 2218384)

(10시05분)

○소위원장 최형두 의사일정 제1항 김현 의원 대표발의 국가연구개발혁신법 일부개정법률안부터 의사일정 제16항 황정아 의원 대표발의 한국과학기술원법 일부개정법률안까지 이상 16건의 법률안을 일괄하여 상정합니다.

언론인 들어오신 분 없지요? 소위의 언론 공개는 여기까지로 하겠으니 언론인들의 협조를 부탁드립니다.

잠깐만요, 그리고 이주희 의원님 안의 경우에 직회부를 통한 병합심사 절차 때문에 그

했습니다. 그건 지금 과방위원장의 결재가 필요해서 그 과정이 좀……

○이주희 위원 그러면 어떻게 오늘……

○행정실장 민병찬 지금 계속 접촉하고 있는데 회의 중이라 되면 바로……

○소위원장 최형두 그래서 오해 없으시기 바랍니다.

○이주희 위원 알겠습니다.

○소위원장 최형두 의사일정 제1항에 대해 전문위원께서 보고해 주시기 바랍니다.

○전문위원 강대훈 전문위원입니다.

소위 자료 1쪽입니다.

김현 의원이 대표발의한 연구개발혁신법의 주요 내용은 우수과제에 대한 후속지원 그리고 평가 기준 개편 그리고 기술료 제도를 명확히 하는 것과 제재처분 사유 조정하는 등의 내용입니다.

자세한 내용은 구체적 내용별로 설명드리도록 하겠습니다.

2쪽입니다.

첫 번째 개정 사항은 혁신적 연구과제 선정 및 후속지원 체계 개편입니다. 동 개정안은 우수과제에 대한 후속연구의 연계 가능성을 높여 국가연구개발사업의 혁신 생태계를 조성하려는 것으로서 입법 취지가 타당하다고 보았습니다.

다만 연구개발 단계의 유연성 제고를 위하여 지정 대상 범위에 해당 과제의 참여연구자를 넓게 포함하는 방안으로 수정할 필요가 있다고 보았습니다.

3쪽입니다.

제10조의 경우에는 선정평가 기준에 연구개발 목표의 혁신성을 추가하는 것인데 이렇게 하게 되면 과급력이 큰 도전적 연구를 보다 적극적으로 발굴·지원하는 데 기여할 수 있을 것으로 보입니다.

4쪽입니다.

기술료 사용 용도를 명시하고 자료제출 요청 근거를 마련하는 내용입니다. 개정안은 현행 시행령에 규정되어 있던 기술이전·사업화 및 지식재산권 출원·등록·유지 용도를 법률로 상향하고 기술료 사용 용도 실태 분석 등을 위하여 필요한 자료제출을 요청할 수 있는 근거를 마련하려는 것입니다. 기술료 사용 용도를 명확히 하여 연구 현장의 예측가능성을 높이고 연구개발성과 소유기관의 기술료 사용 현황을 보다 체계적으로 파악하여 투명성을 강화하는 효과가 있을 것으로 보았습니다.

다만 개정 내용 중에 용도와 사용은 의미가 중복되므로 일부 자구를 수정할 필요가 있다고 보았습니다.

6쪽입니다.

제32조(부정행위 등에 대한 제재처분) 중에 연구과제 수행과정 관련 사유를 조정하는 내용입니다.

제재처분 사유 중 하나가 수행과정과 결과가 극히 불량한 경우로 돼 있는데 이 중에서 결과를 빼고 수행과정이 부적절한 경우로 변경하는 내용입니다. 개정안은 제재처분 사유에서 결과 요건을 삭제함으로써 연구 결과보다 수행과정에 초점을 맞추려는 취지로 이해가 됩니다.

다만 부적절한이라는 표현은 다소 포괄적이므로 개정안의 취지를 살려서 성실한 실패

와 구별되는 성실수행 의무의 중대한 위반을 제재 대상으로 명확히 할 필요가 있다고 보았습니다.

이상 보고를 마치겠습니다.

○소위원장 최형두 정부 측 의견 말씀해 주시기 바랍니다.

○과학기술정보통신부과학기술혁신본부장 박인규 정부 측 의견 드리겠습니다.

우선 우수한 연구에 있어서 우수한 연구 결과는 연구책임자만 만든 것이 아니라 연구를 참여하는 연구자도 같이 만든 거기 때문에 후속 연구에 대해서 참여연구자도 그 후속 연구를 하는 것이 당연하다고 보여집니다. 그래서 정부 측 의견은 수용이고요.

두 번째, ‘목표의 혁신성’을 넣는 것은 지금 현재 저희들이 추구하고 있는 방향성하고 맞고 목표의 혁신성을 추가하는 것에 대해서는 정부 측 의견도 수용입니다.

세 번째로 지금 ‘사용’과 ‘용도’ 두 가지 용어를 명확하게 쓰는 것도 정부 측 의견은 필요하다고 봅니다. 그래서 수용입니다.

마지막으로 지금 결과나 수행과정이 불량한 것이 아니라 결과에 대해서는 평가를 따지지 않기 때문에 ‘성실수행 의무를 중대하게 위반한 경우’로 수정하는 것에 대해서 정부 측 의견도 수용입니다. 네 가지 모두 수용입니다.

이상입니다.

○소위원장 최형두 의견이 있으신 위원님들 말씀해 주시기 바랍니다.

○황정아 위원 과기부가 이번에 현장 연구자들의 숙원 해결에 앞장서고 있다는 점에서 먼저 공직자 여러분들께 감사하다는 말씀을 드리고요.

그제 국무회의에서 연구비 규제혁파가 이루어졌고 오늘 소위에서 김현 간사님이 발의하신 법들이 통과된다면 과학기술인들의 시간이 온전히 연구와 과학기술 발전에 쓰일 수 있다는 그런 인식, 완전히 바뀔 수 있을 거라는 확신을 줄 것이라고 생각합니다.

행정실의 수정의견대로 신속하게 의결되었으면 좋겠고요. 수정의견은 수용입니다.

○소위원장 최형두 이주희 위원님 말씀 없으십니까?

○이주희 위원 저도 수정도 적절히 된 것 같고요 수용하는 의견입니다.

○소위원장 최형두 연구혁신을 위해서는 우리가 막대한 예산과 배정도 있어야겠습니다만 도전적인 과제에 참여할 수 있고 또 참여해서 그 성과도 공유하고 또 거기에 따른 여러 가지 책임과 여기에 대한 도전이 계속 균형 잡힐 수 있는 그런 여러 가지 법적 조치의 보완이 필요한 것 같습니다. 이 문제는 이렇게 하고.

그다음에 의사일정 제2항에 대해 전문위원께서 보고해 주시기 바랍니다.

○전문위원 강대훈 의사일정 제2항 보고드리겠습니다.

소위 자료 1쪽입니다.

동 개정안은 연구개발사업에서 발생하는 부정행위에 대한 제재 및 관리 체계를 강화하려는 것입니다. 제재처분 상한을 상향하고 부정행위 고발 근거를 신설하고 전문기관으로 하여금 그런 고발 업무를 대행할 수 있도록 하는 내용을 추가하는 것입니다.

2쪽입니다.

첫 번째 내용입니다. 제재처분의 수준 상향입니다. 32조 제1항 개정 내용입니다.

개정안은 국가연구개발사업의 부정행위를 중대한 위반행위로 보고 부정행위를 할 경우에 연구 참여제한을 현행 10년에서 20년 그리고 그 제재부가금을 현행 5배에서 30배로

상향하는 것입니다.

법률에서는 제재처분의 최대한도만을 정하는 것이고 시행령상 처분 수준을 전반적으로 상향하려는 경우에 그 전제가 되는 법 개정이 필요한 것으로 보았습니다. 다만 비례의 원칙에 비추어 그 정도가 과도하지 않은지는 논의할 필요가 있을 것으로 보았습니다.

참고로 법무부는 과도한지 여부에 대한 충분한 검토가 필요하다는 의견을 제시하였습니다.

3쪽 보시면 참고적으로 볼 수 있는 입법례입니다.

최근에 공연법이나 국민체육진흥법이 입장권 부정판매 등에 대해서 50배로 과징금 상향하는 법안을 개정해서 올 8월부터 시행 예정에 있습니다.

그리고 철도사업법은 부가 운임의 정수를 부정승차의 경우에 30배 범위에서 하도록 하고 있고 그리고 공공재정환수법이나 보조금 관리법은 현행 연구개발혁신법처럼 제재부가금을 5배로 하고 있습니다.

4쪽입니다.

부정행위에 대한 고발 근거를 신설하고 전문기관에게도 그 고발을 대행할 수 있게 하는 내용입니다.

개정안은 범죄협의를 하는 경우에 수사기관 고발 근거를 명문화하고 이에 따른 업무를 전문기관이 대행할 수 있도록 하려는 것으로 타당한 것으로 보았습니다.

다만 유사 입법례를 참조할 때 ‘범죄협의를 있다고 인정되는 경우’보다는 ‘범죄협의를 있다고 인정할 상당한 이유가 있는 경우’로 요건을 보다 객관화할 필요가 있다고 보았습니다.

5쪽 비고 쪽은 유사 입법례를 참고적으로 실었습니다.

이상 보고를 마치겠습니다.

○소위원장 최형두 정부 의견 말씀해 주십시오.

○과학기술정보통신부과학기술혁신본부장 박인규 정부 측 의견 말씀드리겠습니다.

현재 전체적인 방향성이 연구책임자와 연구자들의 자율성을 확대하는 방향에 있습니다. 자율성이 확대되는 만큼 연구비 사용에 있어서 자율성을 갖게 되는데 거기에 따라서 부정행위가 있었을 때 상징적이라도 일벌백계의 의미를 담는 측면에서 30배 처분은 합당하다고 봅니다. 그런데 여기서 주의할 것이 30배를 처분하는 것이 아니고 30배까지이기 때문에 사실상 30배 이내로 결정되어서 과도하지 않다고 봅니다. 그래서 정부 측 의견은 동의입니다.

두 번째로 연구 부정행위가 있었을 때에 관련해서 범죄협의를 있다고 중앙행정기관이 인정한다고 하면 상당히 확신성을 가지고 고발 및 수사 의뢰를 할 수 있게 됩니다. 이런 경우 확신을 갖기까지 사실상 굉장히 긴 수사 비슷한 것들을 진행해야 되는데요 그것을 중앙행정기관이 하기는 힘들다고 봅니다.

그래서 지금 얘기한 대로 ‘범죄협의를 있다고 인정될 만한 이유가 있을 경우 고발 및 수사 의뢰를 할 수 있다’ 이렇게 하는 것이 옳바르다고 봅니다. 그래서 정부 측 의견은 동의입니다.

이상입니다.

○소위원장 최형두 위원님들 말씀해 주십시오.

○**황정아 위원** 이번 연구개발혁신법의 전체적인 키워드가 연구현장의 자율성과 책임성 강화인 것 같습니다. 바람직한 방향으로 보이고요. 이번 개정이 연구자들을 존중하는 신뢰의 신호탄이라고 생각하고 환영하는 바입니다. 이 후속조치도 제대로 세심하게 관리가 되었으면 좋겠고요. 이제 현장에 빠르게 안착이 되도록 관리해 주셨으면 좋겠습니다.

이상입니다.

○**이주희 위원** 7쪽에 연도별 제재처분 현황을 보면 참여제한이 지금 꾸준히 1000건 이상 계속되고 있고 제재부가금도 조금씩 늘어나는 추세가 있는 것 같습니다. 이게 물론 어떻게 보면 적발을 잘해서 그럴 수도 있을 텐데요. 그런데 그에 비해서 제재부가금의 배수가 지금 거의 0배에서 1배가 압도적으로 많은 것 같습니다.

그래서 신중검토 의견에서 비례성이 있는지에 대해서 검토를 요청하셨는데 실제 현황상으로 보면 적절한 범위에서, 그러니까 그렇게 과도하게 처분이 지금 남발되고 있는 상황은 아닌 것으로 보이지만 앞으로는 디지털이나 또 우리 연구혁신사업이 계속 발전할수록 제재부가금의 강도나 정도, 범위가 좀 늘어날 필요성이 인정될 것으로 보이거든요. 그래서 그 한도를 설정하는 것을 이렇게 상향하는 것이 비례적으로 문제 있어 보이지는 않습니다.

○**소위원장 최형두** 김현 소위원장의 법안이어서 조심스러운데 여기 보니 법무부가 신중검토 의견을 내놨습니다, ‘제재부가금의 범위를 연구개발비의 30배로 상향하는 것은 과도한 것으로 보여 충분한 검토가 필요하다’. 이게 법사위에 가면 좀 쟁점이 될 것 같은데, 물론 다른 법에 보면 50배, 30배 범위가 있습니다. 제가 보니까 공연법 같은 경우는 제4조의4에 입장권 부정판매인데 판매금액의 50배 이하 또 국민체육진흥법상의 입장권 부정판매는 판매금액의 50배 이하, 철도사업법에 부정승차는 30배 범위.

이런 경우를 다 살펴보면 사실은 엄벌하는 의지인데 판매금액이라는 게 입장권이 10만 원짜리도 있겠지만 대개는 그 범위에서 벗어나지 않고 또 부정을 단속하려는 아주 강력한 의지 그런 걸 가지고 징역을 하기는 어렵다고 한다면 그런 데 대한 판매수익을 이런 부정행위로 누리지 못하게 하려는 엄벌의 의지를 보여 주는 측면이 있는데, 지금 부정청구도 굉장히 엄벌해야 될 대상입니다만 공공채정 부정청구 금지 및 부정이익 환수 등에 관한 법률에 보면 부정이익 가액의 5배라고 돼 있습니다. 그리고 보조금 관리에 관한 법률도 우리 현행 법안과 같이 보조금 또는 간접보조금 총액의 5배 이내의 범위에서 규정되어 있는데 그 이유인즉슨 아마도 이 금액들이 대개는 수십억 단위 이렇게 되면, 사실은 30배 되면 거의 징벌적 손해보다 훨씬 넘어서는 이런 문제가 있는 것 같습니다. 그래서 연구개발에서 이 부정청구를 엄단해야 되겠다는 의지는 매우 중요하고 또 그런 것은 철저히 밝혀내야 되는데……

이게 지금 우리가 참고해야 될 법이 그러면 공연법, 국민체육진흥법, 철도사업법의 입장권이나 또는 승차권 같은 기준으로 봐야 될 것인지 아니면 공공채정 부정청구나 또는 보조금 관리에 관한 법률에서 보던 국가예산이 투입된 수십억 단위, 이런 단위에 대해서 까지도 30배까지로 볼 수 있을 것인지를 좀 균형을 잡아야 될 것 같습니다. 어떻게 생각하십니까?

○**과학기술정보통신부과학기술혁신본부장 박인규** 정부 측 의견 말씀드리겠습니다.

전체적으로 지금 현재 있는 것은 5배인데 7페이지 보시면 실제 제재부가금은 예를 들

어 횡령이 됐든 부정 사용이 됐든 대부분 다 그 횡령액 미만으로 처분되고 있습니다. 그러니까 사실 30배까지라고 하더라도 그 의미의 상징성만 있지 실제 부가금을 할 때 30배로 적용되는 사례는 없을 것으로 예상됩니다.

○소위원장 최형두 그런데 이 개정안이 30배로 나온 이유가 있습니까, 이주희 위원님?

○이주희 위원 제가 발의한 게 아닌데……

○소위원장 최형두 아니지만 이렇게 엄벌 의지를 법에 분명히 명시해야 될 사건이 있었습니까?

○과학기술정보통신부과학기술혁신본부장 박인규 사건은 아니고 지금 연구비 사용에 있어서 자율성을 확대하다 보니 지금 혁신비 이렇게 해서 10%까지는 자유롭게 연구비를 쓰게 하니까 당연히 자유롭게 쓰되 책임은 연구책임자와 연구자들에 있다는 것을 상징적으로 알려 주기 위해서 일벌백계의 개념으로 집어넣게 된 겁니다.

○이주희 위원 지금 제가 드리려고 했던 말씀이 방금 본부장님 말씀하신 취지인데요.

그러니까 이게 30배가 맞느냐 20배가 맞느냐 10배가 맞느냐 이것은 사실은 입법 재량의 범위에 있는 사안이기 때문에 저희가 이 자리에서 좀 논의를 하면 될 것 같기는 하나 일단 말씀대로 지금 연구의 자율성을 좀 적극적으로 확대하자는 우리 정부의 방향 그리고 그것이 또 타당하다는 국민적인 공감대가 있는 상황에서 한 축으로는 여전히……

그렇다면 우리 국민들을 못 믿어서가 아니라, 연구자들을 못 믿어서가 아니라 그 과정에서 어떻게 보면 예상컨대 그 자율적인 과정에서 늘어날 것으로 보이는 어떤 연구 부정 행위들에 대해서는 어떻게 제재하고 이것을 방지할 것인가에 대한 국민적인 우려도 한 권에 저는 존재한다고 생각을 합니다.

그런데 그것을 방지할 수 있는 방법이 어떻게 보면 지금 이 개정안에 담긴 제재 처벌을 강화하는 것 그리고 정말 더 처벌의 필요성이 높을 경우에는 형사처벌의 의뢰까지 나아가는 이 정도의 것이지 않을까. 그 외에는 저희가 행정제재와 형사처벌 외에는 다른 형태의 제재를 할 수가 없지 않습니까? 그래서 저는 그런 취지에서 나온 것 같습니다.

○소위원장 최형두 알겠습니다.

예전에 우리 과방위 법안 중에도 있고 지금 문체위 법안에도 있는데 이게 언론중재법하고 그다음에 허위조작뉴스에 대한 처벌에 관한 법에 보면, 정보통신망법인가요? 이 징벌적 손해소는 아마 그 손해의 5배 범위 내에서라고 이렇게 돼 있었지요?

○이주희 위원 그렇습니다. 정통망법 말씀하시는 거지요?

○소위원장 최형두 허위조작뉴스나 또는 허위조작뉴스를 통해서……

○이주희 위원 그런데 위원장님, 그거는 또 하한이 있었던 것 같습니다.

○소위원장 최형두 하한이 있고?

○이주희 위원 예, 그러니까 액수 자체가 결코 적지는 않은 것 같습니다.

○소위원장 최형두 알겠습니다.

전문위원님, 이 문제에 대해서 의견 있으십니까?

○전문위원 강대훈 지금 위원님들 말씀하신 거나 정부 얘기한 것이 다 옳으신 말씀이고 어차피 이것은 입법정책적으로 결정할 문제라고 생각을 합니다.

○소위원장 최형두 부정청구에 대한 단호한 정부의 엄단 의지, 국회의 의지를 보여 주는 측면에서 제안된 법안으로 보입니다. 보이는데, 관계 부처 의견 또 다른 법제와의 균

형의 문제 이런 문제들도 살펴봐야 되지 않을까 싶은데 계속 논의를 하시지요.

일단 다음 안건으로 넘어가겠습니다.

지금 의사정족수가 안 되어서 의결을 할 수가 없습니다. 논의를 계속해 나가겠습니다.

그리고 이주희 의원과 윤준병 의원이 각각 발의하신 방사선 및 방사성동위원소 이용진흥법 일부개정법률안도 추가로 논의하도록 하겠습니다.

○ 의사일정 변경의 건

17. 방사선 및 방사성동위원소 이용진흥법 일부개정법률안(이주희 의원 대표발의)(의안번호 2216308)

18. 방사선 및 방사성동위원소 이용진흥법 일부개정법률안(윤준병 의원 대표발의)(의안번호 2218304)

(10시24분)

○소위원장 최형두 위원님들께 양해말씀 드립니다.

당초 공지된 의사일정은 아니었지만 이주희 의원과 윤준병 의원이 각각 대표발의한 방사선 및 방사성동위원소 이용진흥법 일부개정법률안, 이상 2건도 일괄하여 상정합니다.

1. 국가연구개발혁신법 일부개정법률안(김현 의원 대표발의)(의안번호 2216942)
2. 국가연구개발혁신법 일부개정법률안(김현 의원 대표발의)(의안번호 2216987)
3. 과학기술 국제협력 촉진에 관한 법률안(이정현 의원 대표발의)(의안번호 2213873)
4. 과학기술 국제협력 촉진에 관한 법률안(최형두 의원 대표발의)(의안번호 2217439)
5. 원자력 진흥법 일부개정법률안(이연주 의원 대표발의)(의안번호 2217286)
6. 원자력 진흥법 일부개정법률안(김소희 의원 대표발의)(의안번호 2218156)
7. 과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률 일부개정법률안(조인철 의원 대표발의)(의안번호 2217005)
8. 과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률 일부개정법률안(황정아 의원 대표발의)(의안번호 2218383)
9. 광주과학기술원법 일부개정법률안(조인철 의원 대표발의)(의안번호 2217010)
10. 광주과학기술원법 일부개정법률안(황정아 의원 대표발의)(의안번호 2218391)
11. 대구경북과학기술원법 일부개정법률안(조인철 의원 대표발의)(의안번호 2217011)
12. 대구경북과학기술원법 일부개정법률안(황정아 의원 대표발의)(의안번호 2218387)
13. 울산과학기술원법 일부개정법률안(조인철 의원 대표발의)(의안번호 2217012)
14. 울산과학기술원법 일부개정법률안(황정아 의원 대표발의)(의안번호 2218389)
15. 한국과학기술원법 일부개정법률안(조인철 의원 대표발의)(의안번호 2217006)
16. 한국과학기술원법 일부개정법률안(황정아 의원 대표발의)(의안번호 2218384)
17. 방사선 및 방사성동위원소 이용진흥법 일부개정법률안(이주희 의원 대표발의)(의안번호 2216308)
18. 방사선 및 방사성동위원소 이용진흥법 일부개정법률안(윤준병 의원 대표발의)(의안번호 2218304)

(10시25분)

○소위원장 최형두 다음, 의사일정 제3항과 4항에 대해 수석전문위원께서 보고해 주시기 바랍니다.

○수석전문위원 이복우 수석전문위원입니다.

법안소위 자료 3항~4항 보시겠습니다.

1쪽, 심사경과는 생략하겠습니다.

2쪽, 제정안의 주요 내용은 아마 취지나 목적은 이정현 의원안이든 최형두 의원안이든 과학기술 국제협력 추진·지원 체계를 구축하고 과학기술 국가경쟁력을 강화하고 이를 통해서 국민경제 발전과 국제사회의 공동발전에 기여하자는 목적에서 이 사항을 규정하고 있습니다.

제정안의 주요 내용은 4쪽의 표를 보시면 박스에 정리되어 있습니다. 표를 보시면서 말씀을 드리겠습니다.

보시면 통상적인 법의 체계를 따르고 있습니다. 총칙에 목적 조항, 정의 조항, 국가와 지방자치단체 등의 책무 조항, 다른 법률과의 관계 조항은 양 의원의 안이 똑같습니다.

그다음에 과학기술 국제협력 추진체계 장에는 과학기술 국제협력 기본계획의 수립, 과학기술 국제협력 전략위원회 설치, 연구안보특별위원회 설치, 과학기술 국제협력 조사·분석 등에 관해서도 마찬가지로입니다. 똑같습니다.

그다음, 과학기술 국제협력 연구개발 지원 장에서는 과학기술 국제협력 연구개발 수요 발굴, 연구개발사업의 지정 및 추진 그다음에 국제협력 국가연구개발 사업에 관한 특례 규정, 국제협력 연구개발과제에 관한 특례 규정, 과학기술 국제협력 연구개발성과 소유 및 관리에 관한 규정 등을 담고 있습니다.

그리고 5쪽, 4장입니다.

과학기술 국제협력 기반조성 장에서는 국제협력 네트워크 연계 협력 강화, 과학기술 국제협력 관련 지식·정보의 관리, 과학기술 국제협력혁신 허브까지는 똑같습니다. 그다음에 재외공관에 관한 역할 규정은 최형두 의원안에만 담겨 있습니다. 과학기술국제협력대사 지정 등에 관해서는 양 의원이 같이 담고 있습니다. 과학기술 국제협력 해외거점센터, 과학기술 국제협력 관련 규제 개선, 과학기술 국제협력 전문인력 양성 및 지원 규정, 우수기관 인증, 과학기술국제협력진흥원의 설립 등 규정을 공히 같이 담고 있습니다.

5장의 과학기술 국제협력 활성화 장에서는 외국 정부와의 과학기술 국제협력 추진, 기업·대학·연구소의 과학기술 국제협력 촉진, 다자간 과학기술 국제협력 활동 활성화 등도 공히 같이 담고 있습니다. 과학기술 국제규범 및 표준에 관해서는 최형두 의원안만 담고 있습니다. 해외 우수 연구기관 국내 유치, 해외 우수 연구자의 국내 유치, 지방자치단체의 과학기술 국제협력 촉진 지원 등도 공히 같이 담고 있습니다. 그다음에 포상 관련 규정은 최형두 의원안이 담고 있습니다.

그다음에 연구안보 수립에 관한 제6장에서는 연구안보 강화를 위한 지원 규정, 연구안보 전략 수립 관련 규정, 국제협력주체의 연구안보 유지 의무 규정은 공히 같이 담고 있습니다.

그다음 기타의 보칙 조항은 통상 입법례와 같이 청문, 권한의 위임 및 업무의 위탁, 벌칙 적용 공무원 의제 등을 같이 담고 있고.

그다음에 이행 강제 수단인 벌칙 과태료 관련해서는 최형두 의원만이 담고 있습니다.

이 체계를 개념에 두시고 6쪽의 개략적인 검토보고 요지를 드리겠습니다.

입법취지에 관해서는 익히 아시는 바와 같이 국제적인 공동 이슈 해결도 해야 되고 과학기술이 연계되는 분야가 많기 때문에 과학기술 분야의 국제적 주도권도 확보하고 국가 경쟁력 제고에 기여하기 위한 법적·제도적 기반 강화 필요성이 충분히 인정이 됩니다.

그래서 제정안은 현행 대통령령에 담겨 있는 내용들을 상향 입법을 통해서 과학기술 국제협력에 관한 규범력이나 예측 가능성을 제고하고 과학기술 국제협력에 관한 범부처의 조정력도 확보하고 그다음에 국제공동연구 특성 등을 감안한 여러 가지 사항들을 규정함으로써 과학기술 국제협력을 촉진하기 위한 체계를 구축하려는 것으로 보입니다. 그 취지는 충분히 타당성이 있는 것으로 보입니다.

이에 대해서 참고로 정부가 2025년 9월에 전략적 국제협력 강화를 위해서 법적 기반을 마련한 내용이 국정과제의 내용에 포함되었다고 정부는 밝히고 있습니다.

국정과제 26번인데요, 그래서 여기 보시면 법적 기반 마련이라고 돼 있는데 이게 제정법을 할지 개정안을 통해서 할지 이런 것은 사실은 입법자의 재량입니다, 어떤 입법 형식을 취할지는. 다만 제정법을 하게 되면 개정안에 비해서 아까 입법취지에서 말씀드린 이런 부분의 여러 가지 예측 가능성이라든가 조정력이 충분히 확보되는 효과가 있습니다만 기관 간의 소관 문제라든가 또 일종의 법 시행의 지속적 이런 문제 그다음에 중복성 문제 이런 부분에 대해서는 한 번 더 고민해야 될 영역이 많아지는 게 있습니다. 추후에 다시 한번 더 말씀드리겠습니다.

주요 쟁점 말씀드리겠습니다.

이게 방금 말씀드린 것과 같은 맥락인데요. 타 위원회의 유사 법률안과의 소관 조정 문제가 있습니다. 현재 과학기술 외교 기반 조성을 통한 국가 과학기술 경쟁력 강화 등을 목적으로 국제과학기술외교기본법안이 외통위에 발의되어서 외통위의 법안심사소위원회에 현재 우리와 마찬가지로 계류 중에 있습니다.

해당 법률안의 내용도 보면 기본계획, 범부처 추진 기구 설치, 인력양성·지원, 연구안보 확보, 재외공관의 역할 등 기본적으로 과학기술 국제협력 촉진에 관한 기본적인 사항에 대해서 우리의 제정안과 유사한 내용을 규정하고 있습니다.

그런데 여기에 대해서 과학기술정보통신부는 현행 정부조직법상 과학기술 정책의 수립·총괄, 연구개발·협력·진흥이 과기정통부의 소관 사무로 규정되어 있고 과학기술정보통신부와 그 소속기관 직제—이거는 대통령령입니다—상으로도 과학기술 국제협력 종합계획 수립·추진, 국제협약·협정의 체결·이행 업무 등을 소관 업무로 하고 있기 때문에……

8쪽입니다.

그리고 현재도 과학기술기본법이라든가 국제과학기술협력 규정에—이것도 대통령령입니다—따라서 관련 정책을 추진하고 있기 때문에 적어도 과학기술 국제협력 촉진에 관해서는 과학기술정보통신부가 법률의 주관 부처라는 입장을 명확히 밝히고 있습니다.

이에 대해서 외교부는 정부조직법은 경제외교, 국제경제협력외교, 국제관계 업무에 관한 조정, 조약 기타 국제협력 등을 외교부 소관으로 정부조직법에 정해져 있고 그리고 또 역시 대통령령인 외교부와 그 소속기관 직제에 따라서 과학기술(우주기술 포함) 및 정보통신 관련 조약 및 협정의 체결·교섭, 국제협력 등에 관한 외교정책의 수립·시행 등을 소관 사무로 하고 있기 때문에 과학기술 국제협력도 국제 관계에 관해서는 외교부가

주관해야 된다는 입장을 밝히고 있습니다.

그래서 총괄적으로 말씀을 드리자면 이런 법안심사 과정에서 아까 말씀드린 제정법을 통해서 할지 개정안을 통해서 입법 목적을 달성할지 등은 입법자의 재량이신데 부처 차원의 이런 역할 조정 문제라든가 주관 부처의 문제라든가 정부조직과의 관계 등에서 위원님들께서 판단을 해 보셔야 될 것 같습니다.

그다음에 12쪽 보시겠습니다.

법적 기반 강화를 통한 입법 방식, 지금 방금 말씀드린 겁니다. 국정과제에 법적 기반을 강화하는 게 포함되었다고 하더라도 어떤 입법 형식을 취할지는 사실은 입법자의 재량인데 다만 도메인이라든가 부문별로 이렇게 별도의 국제협력 제정법을 만드는 방식이 기본적으로는 총괄하려고 하는 해당 부처, 국가기관의 입장에서는 여러 가지 규범력도 확실히 담고 조정력도 확보하는 측면이 있습니다만 모든 국가기관은 기본적으로 정부조직법이라든가 아까 말씀드린 직제상 국제협력 의무를 당연한 소관 업무로 포함하고 있습니다. 그래서 이게 도메인별로, 부문별로 국제협력 제정법을 만들게 되면 기본적으로 국제협력의 조정 기능 측면에서는 오히려 부처별로 칸막이가 강화되는 측면도 있습니다. 이런 점을 감안하셔서 판단을 하셔야 될 것 같고요.

그래서 기존에 과학기술 국제협력에 관한 법적 기반 강화 필요성은 충분히 인정됨에도 불구하고 새로운 법률을 제정하는 방식하고 그다음에 기존 과학기술기본법, 국가연구개발혁신법, 국제과학기술협력 규정 등의 내용을 충분히 잘 보완하고 담아서 이 부분을 개정을 통해서 개정안 형태로 논의하는 방식이 더 효과적인지 한번 위원님들께서 고민을 해 보셔야 될 것 같습니다.

참고로 말씀드린 것처럼 현행 과학기술기본법과 국제과학기술협력 규정에 따르더라도 과학기술기본계획에 과학기술의 국제화 촉진 사항을 충분히 포함하고 있고 국제공동연구개발의 활성화라든가 국내 연구기관의 해외 진출 및 외국 연구기관의 국내유치 등에 관한 시책 수립 내용이 포함돼 있음을 말씀드리겠습니다.

그리고 대통령령인 국제과학기술협력 규정에도 보면 과학기술국제화사업 추진, 과학기술공동위원회 그리고 개발도상국가에 대한 기술 지원이라든가 인력 지원에 관한 지원 규정도 담겨 있습니다. 그다음에 국내 과학기술자의 외국인 파견, 과학기술국제화사업의 보안관리 등 그런 과학기술 국제협력에 관한 일부 세부적인 내용도 포함하고 있습니다.

14쪽입니다.

이에 대해서 과기정통부는 같은 내용입니다. 기존 국제협력 관련 법령이 아무래도 국내 연구환경에 초점이 맞춰져 있고 과학기술기본법 원칙이 있습니다만 그래도 부문별로 기초, 이공계 인력이라든지 양자, 핵융합 등으로 주요 분야별로 개별법을 제정해서 운영하고 있는 예 등을 감안하면 수범자의 입장을 고려할 때 개별법을 제정할 필요성이 있다는 얘기를 하고 있습니다.

그다음에 외교부는 여러 가지 법체계의 과편화를 방지하기 위해서, 특히 관계 부처, 외교부뿐만 아니라 과학기술과 관련되는 부처들에 관한 업무 중복의 우려 등을 감안해서 이미 있는 현행법령인 과학기술기본법, 국가연구개발혁신법 등에 충분히 적용 가능하게 보완할 수 있는 방식으로 운영할 수 있다는 입장을 밝히고 있습니다.

그래서 이에 대해서 부처 간 역할과 연계·협력 방안에 대해서 위원님들께서 고민을 해

보셔야 될 것 같습니다. 외교부, 중기부, 산업통상부 등 업무와 연계될 수 있는 영역이 있습니다. 협의체 마련이라든가 협정 체결 이런 부분은 전담 인력의 해외 파견 절차까지 포함하고 있는데 이런 게 사실 정부조직법상 외교부의 여러 가지 역할과 조정이 조금 필요한 부분이 있기 때문에 한번 고민해 보셔야 될 것 같습니다.

그다음에 국내 연구개발사업과의 형평성입니다. 제정안에 보면 과학기술 국제협력 관련해서 특례들을 많이 두고 있습니다. 이렇게 특례를 두게 되면, 특례라는 게 기존의 법리에서 벗어나서 법적으로 예외의 근거를 두는 거기 때문에 기존의 정책 자원과 수단을 집중적으로 활용할 수 있는 긍정적인 측면이 분명히 있습니다. 다만 국내 연구개발사업하고 역할 분담을 어떻게 할지 또 한정된 정책 자원과 재원 배분 측면에서 보면 균형 방안을 어떻게 담을지 등도 고민을 해 보셔야 될 것 같습니다.

그래서 총괄적으로 말씀드리면 제정법이기 때문에 공청회도 거쳐야 되고 그다음에 조문별로 축조심사도 거쳐야 됩니다. 그래서 법안이 상정될 때 여러 위원님들께서 대체 토론 과정에서는 그렇게 말씀이 없으셨기 때문에 오늘 법안소위에서는 전체회의에서 하지 못했던 법안의 필요성이라든가 입법 형식을 어떤 방식으로 할지, 다른 부처에서 현재 계류 중인 소관이 중복되는 타 위원회 소관의 안과 관련해서 어떻게 대응할지 그런 총괄적인 필요성에 대해서 말씀을 나누시면 될 것 같습니다.

이상입니다.

○소위원장 최형두 정부 측 의견 말씀해 주십시오.

○과학기술정보통신부제1차관 구혁채 과기부1차관입니다.

우선 필요성부터 말씀을 드리고 현재 부처 협의 상황을 보고드리겠습니다.

필요성을 세 가지 정도로 말씀드리면 방금 수석전문위원께서 말씀 주셨다시피 국정과제 26번으로 마련을 하면서 그 당시에 이런 과학기술 국제협력에 관한 법적 기반을 마련하는 그런 내용들이 기포함이 돼 있었고 그것을 국정과제를 마련하는 과정에서도 주관과 협력 부처를 그때 지정한 바는 있습니다. 그때 주관을 과기정통부로 하고 협력을 외교부로 한다 이런 식으로 정리된 바는 있습니다. 그런 큰 틀의 방향이 있었다는 것을 말씀을 드리고요.

두 번째 사항은 위원님들 잘 아시겠습니다만 국제협력이 많아지면서 저희들이 미국이라든지 유럽의 연구자들이 각자의 협력 과제를 가지고 국제 공동연구를 함에 있어서 여러 가지 규정과 제약 요건 때문에 저희가 좀 유리하게 협상을 하고 공동 연구과제를 좀 더 원활하게 할 수 있음에도 불구하고 기존의 법적인 근거나 어떤 기준이 없다 보니 우리 한국 연구자들이 불리하게 국제협력, 협약을 하게 되고 그로 인해서 문제가 되는 경우가 왕왕 있습니다. 아마 최근 보도에서 보셨다시피 보스턴 코리아 사업도 어떻게 보면 법적 기반이 완벽하지 않은 상태에서 추진을 하다 보니 그런 사항들이 일부 원인이 되었다 이렇게 판단하고 있습니다.

세 번째 필요 사항으로는, 한 1년이 넘었습니다만 미국이 우리나라를 민감국가로 지정하면서 저희들이 많은 애로사항을 갖고 있는데요. 민감국가를 미 측과 협의를 하는 과정에서도 한국 측이 어떻게 하면 국제협력에 관한 연구의 안전, 안보 사항을 법적으로 완비할 수 있느냐 이런 부분을 강조해 왔기 때문에 저희들이 법적인 그런 체계를 완비하는 것이 필요하다고 봅니다.

그러면 제가 이번에 말씀드릴 것은 제정법과 개정법에 대해서 말씀을 드리겠습니다. 저희들도 법적인 체계를 마련함에 있어서 기존에 있는 법을 활용해서 개정을 하면 용이한 측면이 있습니다만 이 법이 지금 현재 법안으로 나와 있는 내용들을 보시게 되면 과기기본법에 담기도 어렵고 혁신법에 담기도 어려운 부분이 있습니다.

과기기본법에 담기 어려운 이유는, 과기기본법은 잘 아시겠습니다만 전체적으로 33개 조항으로 돼 있는데 그중에 9조부터 11조까지가 혁신법으로 넘어가면서 실제로는 한 20여 개 정도 되는 조항으로 간략화돼 있고 대부분 기본법의 내용들이 선언적이고 원칙적인 내용들을 담고 있다 보니, 물론 아까 수석전문위원님께서 말씀하신 대로 국제협력에 관한 조항이 일부 있다 하더라도 거기에 담게 되면 마치 과학기술기본법이 협력법처럼 되는, 너무 양이 많아지기 때문에 그런 언밸런스되는 부분이 있어서 법체계상 맞지 않는 게 저희들 고민이 있고요.

혁신 특별법에 하게 되면 문제가 뭐가 되냐면 혁신 특별법은 국가 R&D 사항만을 관장하다 보니까 국가 R&D에 관련이 없는, 예를 들어서 연구 보안 이슈 같은 경우는 국가 R&D를 하지 않는 사람도 규율을 해야 되는 사항이 있기 때문에 혁신법에 담기가 어려워 집니다. 그렇게 되면 현실적으로 테크니컬하게는 기본법과 혁신 특별법으로 분리해서 개정을 해야 되는데 그렇게 될 경우에는 연구자라든지 수범자 입장에서 봤을 때는 국제 협력을 함에 있어서 오히려 상당히 혼란을 줄 수 있다 이런 여지가 있기 때문에 저희들이 애로사항을 느끼고 있다 말씀드렸고요.

끝으로 관계 부처 협의사항에 대해서 말씀을 드리면, 저희들이 이번 소위를 준비하면서 상당히 많은 부분들에 대해서는 부처들과 어느 정도 협의가 완료됐고 또 돼 가고 있고요. 외교부와도 법 내용상에 있어서의 필요성에 대해서는 공감을 하고 있습니다. 다만 이 체계를 제정법으로 하느냐 기존 법으로 하느냐 이런 정도의 차이가 있어서 그런 부분은 부처와 좀 더 협의를 하도록 하겠습니다.

이상입니다.

○소위원장 최형두 잘 알겠습니다.

이게 제정법이어서, 제정법은 공청회 그리고 축조심사가 있습니다.

10시 50분에 의결을 할 수 있을 것 같습니다. 박정훈 위원이 오고 계신데 또 이석을 해야 돼서, 오늘 과기부에서도 많이 오시고 혁신본부도 오셨는데 오늘 의결할 수 있는 건 의결하고 일단 첫 심사 시작으로 마크할 수 있는 건 마크하고 그렇게 하겠습니다.

이건 축조심사까지 해야 되는데 굉장히 길어서 다음 법안으로 바로 넘어가서 상의하도록 하겠습니다.

이게 어차피 오늘 의결이 안 되는 법이거든요. 공청회 생략 과정에 대해서 전체위원회 의결이 있어야 되어서 그렇게 하겠습니다.

또 이걸 제가 대표발의한 법안이기도 해서 강력한 의지를 갖고 있습니다만 절차상 문제가 그렇다는 걸 말씀드립니다.

의사일정 제3항과 제4항은 소위원회에서 계속 심사하도록 하겠습니다.

의사일정 제5항과 6항에 대해 전문위원께서 보고해 주시기 바랍니다.

○전문위원 강대훈 전문위원입니다.

소위 자료 1쪽입니다.

주요 내용입니다.

원자력 진흥법 개정안 2건입니다.

2건의 내용은 원자력진흥종합계획에 원자력 기술인력의 양성 및 처우 개선에 관한 사항을 포함하고 그 관련 예산을 확보하도록 하는 이언주 의원안과 원자력진흥종합계획에 기술인력 양성 이외에 기술개발, 산업 육성까지 포함하고 필요한 예산을 지원할 수 있는 법적 근거를 마련하는 유사한 내용의 개정안들입니다.

2쪽입니다.

검토의견입니다.

원자력 기술개발하고 원자력 전문인력 확보 등의 중요성을 반영해서 정책적 기반을 강화하려는 점에서 양 개정안은 필요하다고 보았습니다.

다만 현재도 원자력 기술개발이나 인력 양성 부분이 종합계획에 포함되어 있고 관련 예산 또한 집행되고 있다는 점을 고려할 필요가 있겠습니다.

참고로 표에 있는 수정의견 부분은 양 개정안의 부분을 반영한 수정의견입니다. 과기부 의견을 반영한 수정의견입니다. 이 부분에 대해서는 과학기술정보통신부에서 정부 의견을 말씀드리겠습니다.

이상입니다.

○소위원장 최형두 정부 측 의견 말씀해 주십시오.

○과학기술정보통신부제1차관 구혁채 정부 측은 이언주 의원안에 대해서는 개정 취지에는 공감을 하지만 ‘인력의 양성 및 처우 개선’ 처우 개선에 대한 내용이 좀 있어서 이 부분을 활용·증진으로, 그다음에 ‘예산을 확보하여야 한다’는 강행적 표현을 ‘예산을 지원할 수 있다’로 수정해 주신다면 정부 측은 동의를 하겠고요. 나머지 김소희 의원안에 대해서는 동의를 합니다만 이 법이 소위로 직회부되었기 때문에 원자력산업 관련 부처의 검토를 거칠 필요가 있다는 점을 말씀드립니다.

이상입니다.

○소위원장 최형두 위원님들 다른 의견 없으시지요?

○이주희 위원 저 그냥 한 가지만 좀 의문이……

이언주 의원안은 처우 개선이거든요. 처우라는 것은 기존에 있었던 범위에서 불합리한 문제들이 없는지를 살펴보자는 취지인데 지금 수정의견은 개발 및 산업 육성 그리고 활용·증진이라고 해서 개정안의 취지와 전혀 다른 내용이 들어 있는 것 같거든요. 이 부분에 대해서 추후 검토의견을 주셨으면 좋겠습니다.

○과학기술정보통신부제1차관 구혁채 예, 알겠습니다.

○황정아 위원 저도 한마디 드리면 원전이 없이는 지금 전력이 안 되는데 그렇게 되면 AI 시대를 대비하기는커녕 뒤통수 맞을 수밖에 없는 상황입니다. 과기부 의견도 충분히 공감은 하지만 그럼에도 불구하고 더 전향적인 자세를 취해 주셨으면 좋겠고요. 관련해서 의원실로 보고 부탁드립니다.

○과학기술정보통신부제1차관 구혁채 예, 알겠습니다.

○소위원장 최형두 전문위원님, 다른 것 없습니까?

○전문위원 강대훈 이 안은 의결을 하면 대안으로 의결을 하게 되는데 예산 지원 부분은 의무 규정이 아니라 재량 규정으로, 할 수 있다로 하면 되는데 처우 개선 부분은 정

부가 반대를 하는 입장이고 또한 여기에 포함돼 있는 산업 진흥은 진흥계획에 넣으려면 산자부하과의 협의가, 이 진흥계획이라는 건 과기부가 수립을 하는 거기 때문에 산업 부분까지 넣으려면 맞지 않다는 그런 내용이기 때문에 이 법을 대안으로 가기 위해서는 산업 부분을 빼고 또 처우 개선에 산업 부분 빼고 예산 지원 근거는 재량규정으로 가면 대안으로 갈 수 있는 부분이고 만약에 산업부와의 협의가 더 필요하다든지 처우 개선 부분이 논의가 더 필요하다고 하면 조금 더 고려를, 조금 더 심사를 해 봐야 되는데……

○소위원장 최형두 좀 다루는 게 좋을 것 같습니다?

○전문위원 강대훈 예.

○이주희 위원 왜냐하면 개정안의 취지와 다른 형태의 수정안이 올라왔기 때문에 검토는 필요할 것 같습니다.

이게 오늘 꼭 의결되어야 될 안인가요?

○황정아 위원 추가 검토하시지요.

○소위원장 최형두 의결하면 좋지요. 이게 더구나 우리 법안의…… 이게 여야 의원 동시에 각각 대표발의된 법안이고 그다음에 정부도 인력 양성 지원 개정 취지에는 공감하는데 처우 개선 분야가 실질적으로 예산이 수반되는 분야고 그 실효성의 한계와 현행 제도와와의 정합성을 고려했기 때문에 활용·증진으로만 해 주시면 수정 가능하다고 합니다.

그러면 사실은 입법 취지는 충분히 살리면서 만일 우리가 강행을 바꾼다든가 또 이 원안을 유지해서 가더라도 지금 정부가 우선은 부동의하고 있고 또 다른 부처의 의견까지 겹치고 있으면 사실상 추후 진행이 쉽지는 않아 보이는데 그래서 이 법안의 취지는 충분히, 무슨 뜻으로 만든 법안인지 그리고 처우를 개선해야 되고 또 이 문제에 대해서 인력 양성 사업을 적극적으로 벌여야 되는 국가의 의지를 분명히 천명하는 내에서 한다고 한다면 대안으로 마련할 수 있을 것 같습니다. 그렇지요?

○전문위원 강대훈 예, 맞습니다.

○과학기술정보통신부제1차관 구혁채 위원님, 한 말씀 더 드려도 되겠습니까?

○소위원장 최형두 예.

○과학기술정보통신부제1차관 구혁채 처우 부분은 아까 이주희 위원님이 강조해 주신 부분 저희가 충분히 공감하고 있고요. 처우라고 하게 되면 사실 여기에 해당되는 게 원자력연구원 등 공공 부문뿐만이 아니라 한수원 등 어떻게 보면 약간 사적 부분, 사기업, 민간 부분의 영역까지 다 포함을 하게 되는데 그 부분을 법상에 넣었을 때 저희들이 얼마나 실효적으로 기업의 처우 부분을 할 수 있는지 그런 고민이 좀 있고요. 그걸 포함해 가지고 저희 원자력기본계획 만들 때 인력이라든지 그런 부분에 대한 내용들을 포함시킬 수 있기 때문에 활용·증진이라든지 이런 사항으로 표현을 완곡하게 해서 추진을 해 볼까 생각을 하고 있습니다.

○소위원장 최형두 그런데 아울러서 여기에 대해서 저도 조금 보충 발언을 하자면 2025년도 기재위 국감에서 원자력진흥법 개정안을 만들고 거기에 인재 육성과 인재 유출 방지를 위한 예산 지원을 명시한 적이 있다고 합니다. 그래서 지금 과기정통부가 우려하는 것과 같은 맥락에서 오히려 기재위에서 이 문제는 전향적으로 검토해야 된다는 의견이 있다는 사실 그리고 또 그걸 바탕으로 재정부의 예산운용지침도 개정되고 있다고 합니다. 이 문제를 좀 파악하시면 될 것 같은데.

그러면 이것을 어떻게 할까요, 전문위원님?

○전문위원 강대훈 위원님들 결정하시면, 지금 위원장님 말씀한 대로 하면 처우 개선 부분은 활용·증진으로 하고 산업 육성 부분만 정부 측 답변 한번 들어 보고 결정하시면 될 것 같습니다.

○과학기술정보통신부제1차관 구혁채 산업 육성 부분은 아까 말씀드린 대로 기후에너지부, 산업부와 관련이 있기 때문에 그 부분을 한번 검토를 받아야 될 것 같습니다.

○황정아 위원 추가적인 검토가 필요할 것 같은데요. 오늘 의결할 필요가 굳이 있을까 싶습니다.

○이주희 위원 수일 내에 회의해서……

○소위원장 최형두 예, 자주 할 테니까요.

그러면 계속 심사하도록 하겠습니다.

다음, 의사일정 제7항과 8항에 대해서 전문위원께서 보고해 주십시오.

그리고 11시 전에 의결을 하려고 합니다. 그래서 신속하게 진행할 부분이 있으면 의결 준비를 좀 해 주시면 좋겠습니다.

○전문위원 강대훈 예, 알겠습니다.

7~8항에 관한 소위 자료 2쪽입니다.

2건의 개정안은 모두 연구기관 소속 연구자 등의 공공기술 기반 창업 및 기술 사업화를 촉진하기 위해서 공공기술을 활용한 창업 또는 기술이전과 관련하여 보유하게 된 해당 기업의 주식·지분 또는 자본금 등으로 인해 사적 이해관계자에 관련되는 규정이 적용되는 문제를 완화하고 또 공공기술을 이전받거나 활용하여 창업한 기업 등을 위한 직무 관련 외부활동인 노무나 조언, 지식·정보 제공 그리고 직위 취임 등 제한 규정을 완화·배제하려는 것입니다.

양 의원님 안의 차이는 사적 이해관계자 관련 특례의 규정 형식이 다르다는 것, 그러니까 주식·지분 등으로 보지 아니한다는 조인철 의원안과 해당 조항을 적용하지 않는다는 규정 형식의 문제와 외부활동 특례의 적용 대상을 임직원 전체로 할 것인지 연구자로 한정할 것인지에 관한 차이가 있습니다. 표에 정리가 돼 있습니다.

3쪽입니다.

참고로 2건의 개정안 외에 8건의 과학기술원법 개정안이 같이 발의가 되어서 다음 의사일정으로 심사 예정입니다.

4쪽입니다.

먼저 공직자의 이해충돌 방지법 적용 특례 신설 관련된 부분입니다.

검토의견 말씀드리겠습니다.

공공기술 창업기업의 주식·지분·자본금 등에 대한 사적 이해관계자 규정의 적용을 배제하는 것인데 이렇게 되면 현장의 보수적인 규제를 완화하고 연구자의 창업 활동 및 지분 참여를 보장해서 연구 성과 확산에 기여할 수 있다는 측면에서 타당하다고 보았습니다.

다만 황정아 의원안은 창업 또는 기술이전과 그에 따른 대가로서 얻은 주식·지분 등을 대상으로 하여 특례의 범위가 보다 명확하므로 이를 기본으로 해서 공공기술의 범위와 특례 대상을 분명히 하는 방향으로 수정의견처럼 수정할 필요가 있다고 보았습니다.

참고로 권익위원회는 개별법 개정을 통해 사적 이해관계자 적용 제외하는 것은 입법정

책적으로 결정할 사항이지만 특례를 신설하더라도 이해충돌 방지법의 필요성은 충분히 고려할 필요가 있다는 의견입니다.

두 번째 내용입니다.

창업기업 등에 대한 직무 관련 외부활동 제한 규정 적용을 배제하는 것입니다.

개정안은 창업기업 등에 대한 직무 관련 외부활동 제한 규정을 배제함으로써 기술 상용화의 실효성을 높이고 창업을 활성화하려는 입법 취지라서 타당한 것으로 보았습니다.

다만 황정아 의원안은 공직자의 이해충돌 방지법을 직접 배제하는 방식이어서 허용 범위가 다소 포괄적인 반면에 조인철 의원안은 허용 행위를 노무·조언 그리고 지식·정보 제공, 직위 취임으로 구체적으로 열거하고 있어 특례의 범위가 보다 명확합니다.

○소위원장 최형두 알겠습니다.

좀 짧게 해 주십시오, 우리 서면으로 다 보고 있으니까.

○전문위원 강대훈 예.

조인철 의원안의 체계를 따르되 제2호와 관련된 정보 제공과 관련해서는 제31조에 따른 비밀유지의무에 위반되지 아니하는 범위로 한정할 필요가 있어서 그 부분을 수정할 필요가 있다고 보았습니다.

이상 보고를 마치겠습니다.

○소위원장 최형두 정부 의견 말씀해 주십시오.

○과학기술정보통신부제1차관 구혁채 4페이지, 5페이지에 있는 사적이해관계자 규정 배제, 외부활동 제한 규정 배제 등 수정의견에 대해서 수용합니다.

○소위원장 최형두 위원님들 의견 말씀해 주십시오.

○황정아 위원 지금 국가 R&D의 뿌리라고 할 수 있는 출연연들이 기술 주도 성장과 딥테크 견인의 핵심 축이 되어야 된다고 생각하고요. 이를 위한 법이니만큼 본회의까지 신속하게 통과가 이루어지기를 부탁드립니다.

또한 출연연들이 밀집되어 있는 대덕특구의 SBM 사업 등 딥테크 육성을 위한 방안을 마련해서 저희 의원실로 보고해 주시기 바랍니다.

○과학기술정보통신부제1차관 구혁채 예.

○소위원장 최형두 위원님들 의견 없으시지요?

○이주희 위원 입법 취지에 동의합니다.

○소위원장 최형두 그러면 의사일정 제7항과 8항은 본회의에 부의하지 아니하고 지금까지 논의 과정에서 합의된 사항을 통합 조정한 과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률 일부개정법률안을 우리 위원회안으로 제안하려고 하는데 이의 없으십니까?

(「예」 하는 위원 있음)

가결되었음을 선포합니다.

9항부터 16항까지 전문위원께서 짧게, 서면으로 돼 있기 때문에……

○전문위원 강대훈 예, 짧게 보고드리겠습니다.

8개의 개정안은 앞의 출연연 관련 법과 내용이 유사합니다. 거의 동일합니다. 그래서 조문별로 간단히 설명드리겠습니다.

4쪽입니다.

창업기업 관련 공직자의 이해충돌 방지법 적용 특례 신설.

이게 지금 과학기술원 네 군데기 때문에, 첫 번째 나오는 광주과학기술원법만 설명하면 나머지 4개 과학기술원법은 똑같이 때문에 설명은 생략하도록 하겠습니다.

검토의견입니다.

검토의견은 일단 창업기업 관련 이해충돌 방지법에 대해서는 삭제 의견입니다. 왜냐하면 출연연과 같이 내부 규제 문제가 크지 않은 4대 과기원까지 이해충돌 방지법 적용을 배제하는 것에 대해서는 신중한 검토가 필요하고 또한 국공립대도 공직자의 이해충돌 방지법 적용 대상이기 때문에 과기원만 특례를 주는 것은 형평성 문제도 있을 것 같습니다.

두 번째, 창업기업 등에 대한 직무 관련 외부활동 제한 규정 배제하는 부분입니다.

이 부분은 4대 과기원 소속 임직원의 창업 관련 외부활동에 대한 법적 불확실성을 완화하는 규정으로 타당하다고 보았습니다.

다만 앞에서 말씀드린 바처럼 황정아 의원안은 허용 범위가 다소 포괄적이므로 특례의 범위를 보다 명확히 할 필요가 있고 또한 아까 과기부 출연연과 같이 제2호의 정보 제공 부분에 있어서 정보 제공의 범위를 비밀엄수의무에 위반되지 아니하는 범위로 한정하도록 수정하였습니다.

이상 보고를 마치겠습니다.

○소위원장 최형두 정부 측 의견 말씀해 주십시오.

○과학기술정보통신부제1차관 구혁채 4페이지 사적이해 삭제하는 부분 수용하고요. 그 다음에 5페이지 외부활동 제한 규정 적용 배제하는 부분 수정의견대로 수용합니다.

○소위원장 최형두 의견 있으신 위원님 말씀해 주십시오.

○황정아 위원 출연연법과의 정합성을 위해서 발의한 법이기 때문에 과기원들의 특수성을 고려한 수정의견 수용합니다.

○이주희 위원 저도 수정의견 동의합니다.

○소위원장 최형두 그러면 의사일정 제9항과 10항은 본회의에 부의하지 아니하고 논의 과정에서 합의된 사항을 통합 조정한 광주과학기술원법 일부개정법률안(대안)을 우리 위원회안으로 제안하려고 하는데 이의 없으십니까?

(「예」 하는 위원 있음)

가결되었음을 선포합니다.

의사일정 11항과 12항은 본회의에 부의하지 아니하고 우리가 통합 조정한 대구경북과학기술원법 일부개정법률안을 우리 위원회 대안으로 제안하려고 하는데 이의 없으시지요?

(「예」 하는 위원 있음)

가결되었음을 선포합니다.

의사일정 13항과 14항은 본회의에 부의하지 아니하고 지금까지 합의된 사항을 통합 조정한 울산과학기술원법 일부개정법률안(대안)을 우리 위원회안으로 제안하려고 하는데 이의 없으십니까?

(「예」 하는 위원 있음)

가결되었음을 선포합니다.

의사일정 제15항과 16항은 본회의에 부의하지 아니하고 지금까지 논의 과정에서 합의된 사항을 통합 조정한 한국과학기술원법 일부개정법률안(대안)을 우리 위원회안으로 제안하려고 하는데 이의 없으시지요?

(「예」 하는 위원 있음)

가결되었음을 선포합니다.

정부한테 하나만, 아까 부가금 30배 문제 1안·2안 이거 어떻게 할까요? 계속 논의할까요, 법무부 반대도 있고 한테? 과기부 의견은 어떻습니까?

○과학기술정보통신부과학기술혁신본부장 박인규 아까 말씀드린 대로 연구비 활용 자율성에 있어서 상징적인 의미로 30배까지로 돼 있기 때문에 실효적으로는 항상……

○소위원장 최형두 알겠습니다.

정부 측의 강력한 의지가 있고 우리 위원회 여당 위원님들의 동의가 있었기 때문에 의사일정 제1항과 2항은 본회의에 부의하지 아니하고 지금까지 논의 과정에서 합의된 사항을 통합 조정한 국가연구개발혁신법 일부개정법률안(대안)을 우리 위원회안으로 제안하려고 하는데 이의 없으십니까?

(「예」 하는 위원 있음)

가결되었음을 선포합니다.

지금 이주희 의원안 마지막 것을 할까요?

간단하니까 의사일정 제17항·18항에 대해서 전문위원 보고해 주시지요.

○전문위원 강대훈 방사선이용법 양 개정안을 설명드리겠습니다.

이주희 의원안과 윤준병 의원안이 있는데 그 두 의원 개정안은 한국원자력의학원이 수행하는 사업의 방사선상해 치료병원을 추가하여 방사선상해자에 대한 전문치료병원 기능을 수행하도록 하는 것인데 이주희 의원안은 그 기능을 수행하도록 의학원의 사업에 하나 두는 것이고 윤준병 의원안은 별도의 병원을 설립하는 내용입니다.

검토의견 말씀드리겠습니다.

의학원 내 원자력병원이 방사선 사고 및 업무상 재해로 인한 종합병원급 진료시설을 갖춘 방사선상해 전문의료 서비스를 제공할 수 있도록 하는 것으로 타당하다고 보았습니다. 다만 설립보다는 의학원의 사업에 방사선상해 치료병원의 기능을 추가하는 것이 더 타당한 것으로 보았습니다. 그래서 수정의견을 제시하였습니다.

이상입니다.

○소위원장 최형두 정부 측 의견 말씀해 주십시오.

○과학기술정보통신부제1차관 구혁채 전문위원 의견대로 수정의견에 동의합니다. 수용합니다.

○소위원장 최형두 다른 의견 없으십니까?

○이주희 위원 제가 이미 국정감사에서 지적한 내용이기도 하고 또 지금 정부 측에서도 수정 수용 의견이기도 해서 이 법안의 추진에 적극 동의해 주시기 바랍니다.

○박정훈 위원 적극 동의합니다.

○소위원장 최형두 알겠습니다.

그러면 의사일정 제17항과 18항은 본회의에 부의하지 아니하고 지금까지 논의 과정에서 합의된 사항을 통합 조정한 방사선 및 방사성동위원소 이용진흥법 일부개정법률안(대

안)을 우리 위원회안으로 제안하려고 하는데 이의 없으십니까?

(「예」 하는 위원 있음)

가결되었음을 선포합니다.

오늘 의결한 법률안에……

○**황정아 위원** 이주희 위원님은 가셔도 되고, 저는 아까 지나간 과학기술 국제협력 촉진법에 대해서 의견을 남기고……

○**소위원장 최형두** 예, 논의를 하시지요.

지금 의결정족수는 안 됩니다만 계속 논의해야 되기 때문에 우리 과기소위원회는 계속 논의하도록 하겠습니다.

○**박정훈 위원** 저도 가야 돼요.

○**소위원장 최형두** 고맙습니다.

오늘 의결한 법률안에 대한 작성 및 체계·자구 정리에 관해서는 소위원장에게 위임해 주시기 바랍니다.

지금 두 분이 가셨지만 다음 절차를 위해서 과기부가 간절하게 제정법으로하기를 원 하는, 그리고 제가 대표발의했던 법안에 대해서 논의를 이어 가겠습니다. 이 논의의 기록을 바탕으로 공청회 생략 여부 또 신속하게 진행하기 위해서 공청회를 하게 될 경우에는 소위 공청회로 하겠습니다.

오늘 또 외교부에서 나오셨지요? 안 나오셨습니까? 혹시 외교부에서 출석하셨으면 한 말씀하시라고 그러시지요. 오셨는데 아무 말씀 못 하시고……

○**과학기술정보통신부제1차관 구혁채** 참석했다가 가신 것 같습니다.

○**황정아 위원** 지나가 가지고 가신 거예요?

○**과학기술정보통신부제1차관 구혁채** 예, 잠시……

○**소위원장 최형두** 외교부 오시라고 하십시오.

○**황정아 위원** 그러면 관련해서 제가……

○**소위원장 최형두** 예, 말씀하시지요.

계속 회의는, 이 논의는 이어 가겠습니다.

○**황정아 위원** 아까 시간이 없어 가지고 의견을 못 남기고 지나가는 것 같아서 의견을 드리고 싶은데요.

과학기술 국제협력 촉진법 관련된 사항입니다.

이 법안은 사실 제가 국정기획위원회에 있었을 때도 중점적으로 논의되었고 그다음에 국정과제로도 만들었던 만큼 저도 굉장히 관심사항이고요. 법안의 목적과 취지에 깊이 공감하는 바입니다.

꼭 필요한 법안이긴 한데 발의하신 이정현 의원님과 최형두 간사님께 좀 죄송스러운데 과기부에 반드시 쫓고 넘어가야 될 지점이 있는 것 같습니다.

과기부 보고에 따르면 지금 이 해당 법안에 대해서 외교부가 반대 의견이 있어요. 저는 과방위에서 부처 간의 논리가 아니라 공익과 국민의 삶에 미치는 영향을 기준으로 법 심의를 해 왔다고 생각합니다. 그렇게 해서 우리 과방위가 AIDC법 통과시킬 때 최선을 다해 왔고 과기부의 정책적 의지도 의심하지 않고 있었습니다.

하지만 불행하게도 과기부는 입법기관의 충의를 무시하는 듯한 행태를 지금 반복하고

있습니다. 이와 유사하기 때문에 제가 그 전례를 말씀드리는 건데요. 기후부 반대가 있었던 AIDC법도 반드시 필요하기 때문에 우리 과방위가 통과를 시켰던 거 아닙니까? 그런데 통과 의지를 갖고 있다고 했던 과기부가 갑자기, 그것도 발의했던 의원과 어떠한 협의나 소통도 없이 법사위에서 법을 수정하겠다고 공표를 했습니다. 게다가 정부 차원의 입장이냐고 묻는 질문에는 전체회의에서는 그렇다고 하더니 뒤에서 또 아니더라는 식으로 상황을 회피하고 제가 지금 직접 차관 보겠다고 했는데도 불구하고 아직 연락이 없습니다.

이 법 역시 비슷한 상황이에요. 외교부 이견에 대해서 어제 갑자기 의원실로 오더니 설명을 하겠다고 했습니다. 그러더니 외교부는 이견 해소가 안 되었고 교육부가 제기한 이견은 본인들이 법사위 가서 바꾸면 된다는 식으로 보고했습니다. 이게 말이 됩니까? 법안소위 위원들이 거수기입니까?

게다가 그제 전체회의에서 쿠팡 로비 관련해서 최민희 위원장님의 질타에 류제명 차관은 자기네들은 외교·통상 분야는 아는 게 없다, 혹은 하는 게 없다라는 식으로 책임만 회피하지 않았습니까? 이런 부처를 현장 연구자들의 어떻게 믿을 수가 있겠습니까?

우리 과방위가 정치적 책임을 함께 짊어지고 법을 통과시켜 봤자 과기부가 입법권자의 취지와 목적을 모조리 형해화하고 있는 상황에서 사안을 엄중하게 살펴봐야 한다고 생각합니다. 우리 소위에서 통과시킨 법안들을 법사위 가서 다 포기할 수도 있는데 그런 허술한 심사가 또 있어서는 안 된다고 생각고요.

법안을 발의해 주신 최형두 소위원장님과 이정현 의원님께는 너무 죄송하지만 이런 어처구니 없는 전례가 생겨 버렸기 때문에 타 부처의 반대의견에 대한 상황 파악 및 쟁점 해소 그리고 최소한 과기부의 의지가 정확히 무엇인지 시간을 두고 확인을 해야 한다고 생각합니다. 존경하는 최형두 소위 위원장님께서 직접 발의하신 법안이어서 무척 죄송스러운 마음인데요. 우리 소위와 과방위 심사에 대해서 또다시 권위를 해칠까 우려되는 지점이 있어서 말씀드립니다.

부디 최형두 위원장님께서 양해를 해 주시면 꼼꼼하게 이 법안의 심사가 이루어질 수 있도록 하고 제가 추가적인 보고를 받을 수 있는 시간을 좀 주시길 부탁드립니다.

이상입니다.

○소위원장 최형두 알겠습니다.

지금 이 법안이 제정법이기 때문에, 특히 수석전문위원께서 법률 개정안으로도 이 법안 입법의 취지를 일부 달성하는 방안에 대해서 제안하셨는데 차관님께서 제정법으로 하지 않으면 안 되는 내용들이 있다고 하시고…… 제정법으로 해야 됩니다. 해야 되는데, 지금 다른 부처 간의 이견도 있고 또 황정아 위원님과 여당 위원님들의 여러 검토 사안이 있기 때문에 공청회를 하도록 하겠습니다. 공청회를 하고 그때 외교부도 오시고, 공청회는 신속하게 하기 위해서 소위에서 하겠습니다. 왜냐하면 전체 상임위로 할 경우에는 날짜 잡기도 사실은 마땅치가 않고 또 논의가 굉장히 길어질 수가 있기 때문에, 정부가 지금 국제 과학 협력에 중요한 역할을 하기 위해서 필요한 것들을 입법적으로 보완하고 새롭게 만들어야 되는 부분이기 때문에 신속하게 뒷받침하기 위해서 소위 차원에서 최대한 일정을 앞당겨서 공청회도 하고 또 부처 간의 이견도 해소하도록 하겠습니다.

제가 특별히 이렇게 강조하는 까닭은 국회 과학기술정보방송통신위원회가 지금 5개의

필라(pillar)로 구성이 돼 있는데 그러다 보니까 과학기술 분야가 전체회의에서 자꾸 후 순위로 밀리는 경우가 있습니다. 시간 수도 훨씬 적어지고 해서 김현 2소위 위원장과 1소위 위원장인 제가 소위 활동을 통해서 집중할 건 집중하고, 전체회의에서 할 것은 전체회의에서 하지만 좀 더 집중해서 과학기술원자력우주항공 이 분야를 좀 속도를 내자라고 이렇게 이야기를 하고 있습니다.

그래서 오늘 의결정족수를 맞추기 어려웠지만 또 박정훈 위원께서 협력해 주시고 이주희 위원도 말씀하시고, 지금 지방선거 준비 등으로 해서 여야가, 정당들이 매우 바쁩니다. 더구나 이준석 위원은 지금 당대표고 이러니까 일정이 쉽지 않았던 것 같은데 그래도 본회의가 있는 날이라든가 이런 날을 맞춰서 계속할 테니까 치밀하게 일정을 협의해 주십시오.

과학기술 국제협력 촉진에 관한 법률안은 매우 뜻깊은 법률안이고 과기부가 부총리 부처로서 조금 더 총괄적으로 할 수 있는 역할이 있어야 된다고 생각을 합니다. 존경하는 황정아 위원님이 여당에서 관련 특별위원회 위원장을 하고 계신데 이 정부에서 특별히 과학기술 예산에 대해서 더욱 집중적으로 논의하고 있는 만큼 이 예산집행도 늘어날 테고 국제협력이 매우 중요하다고 하겠습니다.

국제협력에 대해서 말씀드리자면 저희가 지난번에 한미의원연맹에 가서, 우리 상임위원이 싹 다 갔으면 참 좋을 텐데 이훈기 위원님이랑 저랑 여야 과방위 위원으로 가서 테드 크루즈 미연방 과학위원장 또 브라이언 바빈 미 하원 과학기술우주, 거기는 과학우주 기술을 하나로 했더라고요. 거기 상하원 위원장을 만났습니다. 만나게 된 이유가 일정이 바쁘고 테드 크루즈 같은 경우는 당초에 일정을 잡지 못했는데 제가 아주 강조했던 것은 올해가 한미 과학기술협력의 이정표를 만들어야 할 해다, 60주년이다라는 걸 강조했습니다. 그래서 그게 성사가 되었고 논의도 아주 유익했습니다.

그리고 미 하원 자체가 우리 소위 업무랑 똑같은 업무를 하고 있더라고요. 그래서 사이언스 스페이스 테크놀로지(Science Space Technology) 해서 그 사람들은 SST Committee라고 그러던데 그분들하고도 이야기를 했는데 과학기술협력에서 우리의 역할도 높아졌고 또 우리가 국제적 협력이 없었다면, 특히 미국의 협력이 없었다면 60주년을 맞는 KIST나 또는 50년 전에 만들어진 한국전자통신연구원, 화학연구원, 기계연구원, 재료연구원 이런 우리 산업의 큰 원천이 되었던, 산업기술 개발의 큰 원천이 되었던 국책 연구원들이 불가능했을 거라고 생각을 합니다. 그런데 그 연구원들의 역할이 앞으로 더욱 커지고 국제적 협력, 국제적 추세도 매우 중요한 만큼 과학기술정보통신부가 국가기술 국제협력에서 더 큰 역할을 할 수 있어야 된다.

물론 외교부의 역할도 중요하다고 생각합니다. 외교부 역할도 중요하다고 생각하지만 정부가 일원화된 창구로 외교부 창구가 있지만 과학기술 협력 분야는 과학기술 분야대로 부총리 부처인 과기부의 역할이 더욱 중요해지고 그 역할을 담보할 수 있는 법률적 뒷받침이 있어야 된다고 저는 분명히 생각합니다. 이 점을 명확히 해서 공청회를 통해서 의견을 해소하고 외교부와의 문제를 저도 설득을 하겠습니다.

그렇게 해서 지금 과학기술에서도 대한민국이 세계에서 없어서는 안 될 나라로, 가장 필요한 나라로 피버틀 스테이트(pivotal state)가 될 수 있도록 함께 힘을 모으도록 하겠습니다.

○과학기술정보통신부제1차관 구혁채 위원장님 혹시……

○소위원장 최형두 제가 한말씀 더 하고요.

○과학기술정보통신부제1차관 구혁채 위원장님 그리고 황정아 위원님, 과학기술 협력 부분에 있어서 애정 어린 관심과 지지해 주셔 갖고 저희들 많은 성과를 내고 있고 이미 아시겠습니다만 미국하고는 여러 가지 공동연구 사업들이 많이 진행되고 있고요. 그다음에 유럽하고도 호라이즌 유럽이라고 큰 규모로 올해부터 착수를 한 상태입니다. 그리고 저희들이 지금 구상 중에 있고 실무 협의 중에 있습니다만 환태평양 지역의 국가들과도 공동 R&D 펀드 같은 걸 구성을 해서 저희들이 공동연구를 주도할 수 있도록 그렇게 계획하고 있고요.

그렇게 가능한 것들이 아마 위원님들께서도 많이 지원해 주셨고 또 저희 과학기술자분들의 수준이 이제는 다른 선진국과 대등한 수준까지 올라가다 보니까 국제협력을 저희가 좀 더 주도적으로 할 수 있는 또 해야 되는 그런 환경이 된 것 같습니다. 그런 차원에서 저희들이 이런 부분을 준비했다는 말씀을 드리고요.

또 황정아 위원님이 워낙 잘 아시겠습니다만 국정기획위원회에 계실 때도 이런 부분에 대해서 준비를 해 주신 게 있어서 저희들이 기본법과 기존에 있는 법들에 대한 분석을 다 해 봤습니다만 여러 법들을 현실적으로 봤을 때 따로따로 산재시켜서 개정할 수밖에 없는 상태가 있고 그런 환경을 고려했을 때 저희들이 별도의 제정법을 건의드린 것이고요.

정부 전체적으로는 법 내용에 대해서 큰 이견은 없습니다. 없고, 다만 이것이 어떤 법체제로 갈 건가에 대해서 조금 마이너 튜닝이 필요한 부분이 있는데 그런 부분들에 대해서는 위원님이 지적해 주셨다시피 공청회 하는 단계까지 저희들이 좀 더 원만하게 조율을 해서 의견을 드릴 수 있도록 그렇게 하겠습니다.

○황정아 위원 혹시 아까 말씀하셨던 외교부 국장님 오셨어요? 가신 거예요?

○외교부국제과학기술규범과 김정은 지금 잠시 이석 중입니다.

○황정아 위원 외교부 입장을 한번 들어 볼까 했는데……

○소위원장 최형두 오셨으니까 한말씀 하시라고……

○외교부국제과학기술규범과 김정은 예, 지금……

○소위원장 최형두 가셨습니까?

○외교부국제과학기술규범과 김정은 금방 몇 분 내로……

○소위원장 최형두 오시라고 하시고, 제가 또 이야기를 덧붙여 가겠습니다.

외교부의 협력도 중요한 것이, 우리가 KIST를 미국의 도움으로 만들지 않았습니까? 황정아 위원님이랑 그때 같이 갔었는데 존슨 강당이라는 데서 기념식을 했습니다. 존슨이 당시 미국 대통령 이름이지요. 미국 정부의 특별한 노력과 지원 덕분에 KIST도 가능했는데 그래 놓으니까 그게 선례가 돼 가지고 베트남 같은 곳에서는 V-KIST를 만들어 달라고 하고 그게 성공적으로 우리 과학외교의 큰 이정표로 자리잡았습니다.

마찬가지로 우리 해외인력들, 유치도 되고 있지만 브레인들을 다시 우리가 데리고 와야 되는데 그 전략 중의 하나로 카이스트 아시안공학기술인이라는 게 지난해 예산 사업에 들어서 과기부 예산으로 들어갔는데…… 외교부 예산으로 들어갔습니까? 과기부 예산으로 들어갔습니다. 연구용역인데 실질적인 자원은 ODA에서 나옵니다. 외교부 예산입

니다. 그래서 과기부와 외교부의 노력이 굉장히 중요하다, 그래서 그런 협치를 할 수 있는 기반을 이번 법안을 통해서 마련하도록 하겠습니다.

그리고 아까 말씀하셨듯이 유럽과의 관계도 매우 중요하고 해서 카이스트 AIT 말씀드리면, 지금 정부도 4극 1특입니까? 4극 1특 따라서 하듯이 과학 연구개발도 지금 4대 과학원을 중심으로 이렇게 하기로 돼 있는데 과기원이 없는 광역단체도 많아요. 많은데, 이걸 그렇다고 많이 만들 수도 없는 상황이고 그래서 카이스트 AIT 같은 경우는 카이스트의 연구 역량과 교수 역량으로 아세안 최고의 공학기술자 학부 졸업생 톱티어들을 우리가 유학으로 유치를 한다는 개념인데 이게 1950년대 미국에서 험프리 부통령이 우리나라 학자들, 과학자들을 미네소타 대학에서 공부시켰던 미네소타 프로젝트와 비슷한 겁니다. 그래서 그 선례가 있는 것이고.

이 돈은 과기부 예산도 아니고 ODA로 조성되는 한·아세안 협력기금을 쓰고 있습니다. 그래서 여기에 대한 이해를 구하기 위해서 카이스트와 함께 한·아세안 본부에 가서 정부의 이런 계획을 통해서 이것이 한·아세안의 인적 교류, 특히나 과학기술 교육, 과학기술 인재 교육에 큰 영향이 될 것이고 우리나라 과학인재들 풀을 다시 우리나라의 국제적인 역량을 높이는 계기가 될 것이라는 걸 설명할 계획입니다.

외교부는 오셨습니까?

○외교부기후환경과학외교국장 황준식 외교부 기후환경과학외교국장 황준식입니다.

○소위원장 최형두 황 국장님 바쁜 시간에 참석해 주셔서 감사합니다.

과학기술 국제협력 촉진에 관한 법률안이 있는데 국제 과학기술 협력도 외교부의 주요 현안이기 때문에 외교부가 이 법안에 대한 이견을, 검토의견을 내셔서 저희들이 불렀습니다. 오늘은 의결하지 않고요 아직 축조심의 전 단계입니다. 전 단계고, 나중에 우리 소위 차원에서 공청회를 할 겁니다. 그때 외교부의 의견도 적극 수렴하도록 하겠습니다.

오늘 오셨으니까 한말씀 하시지요.

○외교부기후환경과학외교국장 황준식 위원장님 감사합니다.

제가 아까 이 관련 논의가 끝난 걸로 착각을 해서 나가는 게 예의인 줄 알고 나갔다가 급하게 다시 왔습니다. 죄송합니다.

○소위원장 최형두 아닙니다.

○외교부기후환경과학외교국장 황준식 먼저 이렇게 발언할 기회를 주셔서 너무나 감사드립니다.

저희가 이 법안 관련해서는 과학기술 국제협력 강화라든가 R&D에 관한 특례 조항 그리고 연구보안 등에 대한 기본적인 취지는 깊이 공감을 하고 있습니다. 다만 국가 전체 차원에서 볼 때는 신중한 접근이 필요한 부분이 있고 관계 부처 간에 조율이 필요한 부분도 있는 것 같아서 의견을 드렸습니다.

각 분야별로 보면 여러 가지 분야에서 국제협력이 진행되고 있는데 아까 심사자료에도 나와 있었습시다만 과학기술 국제협력 분야만 따로 떼내서 입법화할 경우에는 법체제상 파편화의 우려가 있고 실제 경제, 과학기술, 외교안보 이런 것들이 다 맞물려 돌아가고 있는 현 시점에서 국가 전체적인 어떤 전략이나 국익 차원에서 어떤 게 맞는지 이걸 신중하게 검토할 필요가 있다라는 의견을 드리고요. 그다음에 특정 분야에서 국제협력 부분만 따로 입법화한 전례가 많지 않은 것 같지 않나 그런 생각을 해 봤습니다.

그리고 구체적 조항 관련해서는 여러 가지 의견을 드렸습시다만 한 가지만 말씀드리면, 해외거점센터 관련해서 저희가 과기부와 소통을 통해서 과기부의 고충 같은 것을 충분히 더 잘 이해를 하게 됐습시다. 다만 공공기관 해외사무소라든가 해외지사의 구조 조정과 통폐합 등을 통해서 재외공관 중심으로 원팀 코리아를 지금 추진하고 있는데 과학기술 분야 센터만 따로 이렇게 입법할 경우에는 정부 방침과도 조금 맞지 않는 측면이 있지 않나 그런 생각을 하고 있고요. 그래서 우선은 최대한 기존 법령을 개정해서 중요한 사안을 처리하는 방안 모색을 일단은 먼저 좀 해 보면 어떨까라는 의견을 드렸습시다.

그리고 심사자료에도 나와 있습시다만 현재 외통위에서 과학기술 기본법이 나와 있어서 이 부분에 대해서도 지금 양 부처 간에 실무 차원에서 협의를 하고 조율을 하고 있습시다. 아까 민감국가의 지정 이런 문제도 얘기를 하셨는데 어떻게 해야 이 과학기술 외교를 잘할 수 있을지 그리고 과기부와 외교부 간의 역할 분담을 잘해서 국가 전체 차원에서 어떻게 하면 국익을 극대화할 수 있을지 이런 것을 관계 부처와 충분한 협의 시간을 갖고 모색을 해 나가도록 하면 좋겠다라는 말씀을 드렸습시다.

감사합니다.

○과학기술정보통신부제1차관 구혁채 전체적인 의견에 동의하고, 제가 마이너하게 좀 오해가 생길까 봐 그러는데 해외거점센터의 통폐합이라는 표현보다는 효율화 내지는 조정이라고 이해를 해 주시면 좋습시다.

○소위원장 최형두 알겠습시다. 이 문제에 대한 법안 축조심의와 또 공청회 절차가 남아 있기 때문에 과기부와 협의해서 위원님들 일정을 맞추어서 신속하게 후속논의가 진행 되도록 하겠습시다.

이상으로 회의를 마쳐야 될 텐데, 다만 오늘 원자력 진흥법 개정에 대해서 논의됐습시다만 한마디만 덧붙였으면 합니다.

이게 황정아 위원님하고 저도 관심이 특별히 많은 법안인데, 지금 AI 3대 강국 하려면 결국에는 국가 전력 공급이 핵심 축이고 그런데 정부도 예산을 여러 가지 긴축해야 되는 이유가 있지만 정부의 일률적 인건비 평준화 체계 때문에 원전 핵심 인력이 현장에서 해외로 떠나고 있다는 그 문제가 지적이 되었습니다. 실제로 심각한 문제라고 합니다.

왜냐하면 국내에서 아무리 열심히 일해도 해외 선진국이라든가 지금 원전 인력에 대한 연구 인력, 개발 인력, 또 이걸 가동할 수 있는 인력, 또 건설할 수 있는 인력에 대한 해외 수요가 엄청나기 때문에 이분들을 우리가 의무감으로만 이렇게 묶어 둘 수는 없습시다. 그래서 해외 선진국과 같은 타 산업 대비 임금 체계, 대우 체계 같은 것도 좀 고려를 해서 적절한 법안을 만들어야 될 것 같습니다.

오늘은 후속 논의를 모으기로 했지만 여기에 대해서 정부도 좀 적극적인 안을 세워 주십시오.

이제 가야 할 것 같습니다. 고생하셨고요 마치겠습니다.

오늘 준비한 안건을 모두 심사하였습니다.

과학기술정보통신부1차관과 혁신본부장을 비롯한 여러 국·과장님들, 공직자 여러분들 수고 많으셨습니다.

위원님들과 보좌직원들, 수석전문위원을 비롯한 과방위 직원들, 속기·경위 하시느라 여

러분들 고생 많이 하셨습니다.

이상으로 오늘 회의를 마치겠습니다.

산회를 선포합니다.

(11시20분 산회)

○출석 위원(4인)

박정훈 이주희 최형두 황정아

○청가 위원(2인)

김우영 이준석

○출석 전문위원 및 입법심의관

수석전문위원 이복우

전문위원 강대훈

○정부측 및 기타 참석자

과학기술정보통신부

제1차관 구혁채

과학기술혁신본부장 박인규

성과평가정책국장 홍순정

국제협력관 황성훈

미래전략기술정책관 오대현

연구성과혁신관 이은영

외교부

기후환경과학외교국장 황준식